



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 25 de noviembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALARCON, ANTONIO RAMON
CONTRA ANSES SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA
1663/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la demandada -ANSES- en fecha 19/09/2024, contra la sentencia de esta Cámara del día 13/09/2024.

Contesta el amparista el 17/10/2024 y pasa la causa para resolver el 31/10/2024.

II- Que, en lo que aquí interesa, la resolución impugnada rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó en todas sus partes la sentencia dictada.

Declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, impuso las costas a la demandada y reguló honorarios.

III- a) Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.

Enumera los requisitos comunes y propios para la interposición del remedio intentado y relata los antecedentes de la causa.

Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo.

Afirma que existe en la causa cuestión federal por requerir la solución del pleito de la interpretación de normas de indudable carácter federal (ley 26.727 y

Fecha de firma: 25/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIO DE CAMARA



#38720557#436388329#20241125085519109

decretos 300/13 y 301/13) y que lo decidido ha sido contrario a la validez de las mismas.

Alega, también la arbitrariedad de la sentencia dictada por carecer de fundamentación suficiente y hace referencia a que existe gravedad institucional.

Describe el gravamen que produce a la Administración Nacional de la Seguridad Social la decisión apelada y agrega que le causa agravio la imposición de costas efectuada.

b) Que, la parte actora contesta el traslado y solicita que se desestime el recurso extraordinario, con costas.

IV- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término.

b) Que, la cuestión federal invocada encuentra sustento en tanto la sentencia recurrida interpretó normas de carácter federal (ley 26.727 -art. 83- y decreto 301/13); lo que habilita la admisibilidad y concesión del remedio interesado.

c) Sin embargo, resulta inadmisibile el recurso en lo que respecta a la imposición de costas por cuanto es una cuestión de derecho procesal y, por ende, ajena a la vía prevista en el art. 14 de la Ley 48 (Fallos 305:2073).

d) Que no se presenta la alegada arbitrariedad.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

e) Que, tampoco nos encontramos en presencia de la gravedad institucional a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo- Perrot, págs. 281/282).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la ANSES en cuanto a la cuestión federal planteada.

Fecha de firma: 25/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIO DE CAMARA



#38720557#436388329#20241125085519109

No admitir el recurso en cuanto a los planteos de costas, arbitrariedad y gravedad institucional.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 25/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIO DE CAMARA



#38720557#436388329#20241125085519109